

עין משפט ונר מצוה

לה:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) לעיל יג. [וש"נ],
ב) [לקמן יז: א] א' [ז"ל ב"ק קכ: ד],
ד) [ויקרא ה],
ה) עי' רש"א, ו) [ז"ל פ', רש"י, ז) [ז"ל כ', רש"י,

רבינו חננאל

אגביה הלוה מודעתו ומכרה למלוה פליגי בה רב אחא ורבינא וקיימא לן הלכה כדברי המיקל הלכך לא מיהדר. זה ששמוה לו מאימת אכיל הפירות ב) רבא אמר מכי מטיא אדרכתא לידיה. סדר הדין מוציא מלוה שטרו בב"ד ומקיימו ומחייבין הלוה לפורעו לא פרע קורעין שטר חוב וכותבין למלוה אדרכתא על נכסי הלוה ומכיריון ואחרי ההכרזה שמין נכסי הלוה ומחליטין למלוה לא מצא נכסין בני חורין כותבין לו טירפא ואחרי שטרף קורעין הטרפא וכותבין לו אדרכתא על הנכסין הללו ואחר כך קורעין האדרכתא וכותבין לו שומא על שדה זו ומחליטין אותה למלוה. אביי אמר בחתימת העדים על האדרכת' מיד זכה המלוה בשדה. רבא אמר מכי שלמו (אדרכתא) [אדרכתא] וקיי"ל כרבא:
בתנא' השוכר פרה והשאלה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר. אוקמה ר' אמי (קטון דף קז) בשנתנו לו הבעלים רשות כגון שאמרו לו לדעתו כלומי אם רצונך להשאלה לו הרשות בידך. נכשיו אם ראה אותה השוכר שמתה ברשות השואל כדרכה ישבע ויפטר. וישלם השואל לשוכר. אמר ר' זירא פעמים שמשלמים הבעלים כמה פרות לשוכר כר' ודברים פשוטים הן. אמר ר' ירמיה פעמים שהשוכר והשואל שניהן בחטאת פעמים ששניהן באשם. פעמים שהשוכר בחטאת והשואל באשם. פעמים שהשואל בחטאת והשוכר באשם. תפשוהי הא כללא בידך כפירת ממון באשם. אין שם כפירת ממון אלא ביטוי שפתיים כלומר נשבע בשקר על דבר שאין לו בו הנאת ממון חייב חטאת. וקיימא לן שומר חנם נשבע על הכל. שואל משלם את הכל חוץ ממתה מחמת מלאכה. נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין הגניבה והאבירה וכבר פירשנום. שניהן בחטאת ב) כגון שמתה מחמת מלאכה דתרייהו פטורין מלשלם וכחשו ונשבעו שנאנסה אין אחד מהן נהנה לפיכך שניהן בחטאת.

א) נאלם לז"ל רבנ רבנ ועי' בתוס' ד"ה רבא.
ב) לפיכך נגמ' הגי' כגון שמתה כדרכה ואמרו נאנסה וכי' ואולי דרכיה ה"י גי' אחרת נגמ' ו"ע.

רבא אמר מכי שלמו ימי אברותא. וא"ת שלהי הנושא (כחובות דף קד: ושם ד"ה ה"ג) דלמך רבא אחוי אדרכתך והתם רבא גרסינן מדלמך והא מר הוא דלמך אחריות טעות סופר הוא והיינו רבא דפסיק כן לעיל בפ"ק אדרכתך דאי שפיר כתיבא הוה גבי מיומא דלכרזתא ואית דגרסי בשמעתין רבא אמר מכי מטא אדרכתא לידיה וכתר הכי רבה ולפי זה אחי טפי בפשיטות היאך דהנושא והקדים רבא לנאצי ורבה משום דלדרכתא קודם ללכרזתא ודברי אציי דלמך עדיו בחתומיו זכין לו מיוסב טפי לשנות צמר דברי רבא מקודם:

תחזור פרה לבעלים הראשונים. אין לפרש משום דא"ל משכיר לשוכר פרמי גנך דהשואל שילם דמיה דפ' השואל (לקמן דף קז: ושם) צעי רמי צר חמא בעל צנכסי אשמו שוכר הו או שואל הו היכא דאגרה פרה מעלמא ואינסיבא אליבא דרבנן ודאי צעלה פטור משום דאשמו עמו צמלכתו והויא שאלה צצעלים (ואשח חייבת כדין שוכר) כי תצעי לך אליבא דר' יוסי שואל הו להתחייב לצעלים הראשונים צמתה כדרכה או שוכר הו ופטור והשתא התם כיון דלרבנן הבעל פטור מן האשח משום דהו שאלה צצעלים לא תחייב נמי לר' יוסי לצעלים הראשונים אלא טעמא דרבי יוסי הו משום דסבר דשוכר לא קני אלא צצצועה ומשכיר יאמר לו דל אנת ודל צצועתך ומשתעינא דינא צדהי שאלה דקא קני לה משעת מיתה הוא דקני ושצועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית א"ר זירא פעמים שהבעלים משלמין כמה פרות לשוכר היכי דמי אגרה מיניה מאה יומי והדר שיילה מיניה תשעין יומי הדר אגרה מיניה תמנן יומי והדר שיילה מיניה שבעין יומי ומתה בתוך ימי שאלתה דאכל שאלה ושאלה מיחייב חדא פרה א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא מכדי חדא פרה היא עיילה ואפקה אפקה משכירות ועיילה לשאלה אפקה משאילה ועיילה לשכירות א"ל ומי איתא לפרה בעינא דנימא ליה הכי מר בר רב אשי אמר אין לו עליהן אלא שתי פרות חדא דשאלה וחדא דשכירות שום שאלה אחת היא ושום שכירות אחת היא דשאלה קני לגמרי דשכירות עבד בה ימי שכירותיה ומיהדר ליה למרה אמר ר' ירמיה פעמים ששניהם בחטאת

⁽⁶⁾ **אגרה** ק' יום ושיי"ה צ' יום. השתא אס ממה חייב

שתי פרות לשוכר אחת שמהא שלו ואחת שיעשה צה מלאכה י' ימים ויחזירנה למשכיר אכל אי שיילה

ק' יום לא יתחייב לו רק אחת של שאלה:

אגרה פ' יום. ה"מ למימר אגרה ז' יום אלא לפי צצצאלה הוצרך לפחות פוחת גס צצכירות ועי"ל דאי אגרה ז' יום דהיינו כל ימי השאלה הוי כאילו נתן לו מעות לצטל השאלה כיון שאינה חוזרת לו לאחר השכירות להשלים ימי השאלה ואי הדר שיילה א' ע' יום לא יתחייב רק אחת דשאלה ודשכירות א' ק' יום וכן יי"ל צרישא דאי שיילה ק' יום צימי השכירות כאילו ציקש שיתצטל השכירות ולא יתחייב כלום ומתני' דהשוכר הוי צעלים דשואל לרבנן אי מיירי שלא שאל כל ימי השכירות אחי שפיר דלאחר ימי השאלה תחזור לשוכר ואפילו אס השאלה כל ימי השכירות מ"מ כיון שהיא צאחריות השוכר מגניצה ואצידה ופשיעה אס היה עם השואל צמלכתו דלא השואל פטור והשוכר חייב מקרי צעלים אכל הכא אי שיילה ק' יום השוכר פטור מכל דצר: שוכר

פרה הואי כו'. ולענין תשלומין נמי לשלם ליה פרה אחת ותעמוד במקום הראשונה תחת שתי השאליות ותהא שלו ואחת ימסור לו לעשות צה עשרים יום: מי איתא לפרה צעינא דינימא הכי. אילו היתה קיימת היה פטור לגמרי אלא שיעשה צה עשרים יום עכשיו שמתה צא עליו צתורת תשלומין שואל לשוכר על שתי תציעות: מר צר רב אשי ס"ל כאתקפתא דרב אחא מדפתי: שום שאלה אחת היא. דכיון דחדא פרה הואי אלא שמחמת שוכר שהשאל הוה צא עליו שני שאליות פרה אחת אינן אלא אחת: פעמים ששניהם צחטאת. אמתיניתין קאי. השוכר והשואל נצצעו לשקר ולא כפרו ממון והרי הן צצצועות ציטוי וקרצן שלו חטאת כדכתיב צויקרא או נפש כי תצצע וגו' י':

אגביה איהו צחצו. לעיל מיהדר גבי שומא כלומר אס לא שמוה צ"ד למלוה על כרחו של לוח וקס ליה מעלמו ולא הטריוחו לדין ואמר לו טול קרקע זה צחוצך: **מאימתי אולכ פירות**. מי ששמו לו צ"ד קרקע צחוצו מאימתי היא קנויה לו ללכוכל פירות: **אדרכתא**.

לאחר תשעים יום שנפסק הדין דלמרינן ^אצפ"ק (דף טו). דצ"ד כותצין אדרכתא שטר פסק דין אנכסי לוח שצכל מקום סימנאס משלו יקחס ומוסרין לו השטר: **עדיו צחטומיו**. מיום שנחתם שטר האדרכתא צצ"ד אע"פ שלא צא לידו: **מכי שלמו ימי אכרופא**. אע"פ שצאה אדרכתא לידו ולא מצא נכסים ללוה עד לאחר זמן וכשמנא חוצק לצא לצ"ד ומכריזין שיש כאן קרקע למכור כדלמרינן צערכין (דף כא:). ואס צא זה וקיצלה ציותר ממה ששמוה אחרים מוסרין אותה צידו לאחר שכלו ימי הכרזה וצמסכת ערכין מפרש כמה ימים מכריזין צפ' שום היוםומים (סס) ועד דשלמו הך יומי הו פירי ללוה: **ביתנא' השוכר פרה מחצירו**. ועמד שוכר והשאלה לאחר לעשות צה ימי שכירותו: **ישבע השוכר**. למשכיר: **שמסס כדרכה**. ופטור שהשוכר אינו חייב צאונסין: והשואל שהוא חייב צאונסין משלם לשוכר: **גמ' צצצועה**. שהוא נצצע למשכיר: **להפיס דעתו**. שלא יאמר פשעת צה: **פעמים שהצעולים**. המשכירין הראשונים: **משלמין**. לשוכר זה כמה פרות על פרה זו לפי דברי משנתנו יש שיהו כולם שלו יש שיעשה צצס ימי שכירותו ויחזירם: **צינד אגרה מיניה מאה יומי והדר שיילה מיניה תשעין יומי וכו'**. ראוונ ששכר פרה משמעון שיעשה צה מלאכה מאה יום וחזר שמעון ואמר לו עשה עמי טובה והשאלני אותה תשעים יום מן המאה ששכרת ולאחר תשעים אחזירנה לך לעשות אלנך י' ימים להשלים המאה וכן עשה יש כאן דין משנתנו דמנן השוכר פרה מחצירו והשאלה לאחר בתוך ימי שכירותה דמה לי צעלים ומה לי אחר אס מתה אכל שואל הרי שוכר פטור צצצועה והשואל משלם לשוכר חזר ראוונ וצא אכלו ואמר לו השכירנה לי מתשעים

יום שהיא שאלה צידך ממני ואשתעבד צה שמונים יום וטול שכרך וכן עשה הרי היא צחצקת שאליתו על שמעון כאילו השכירה לאחר שהרי נוטל שכרו וכל הגאה שלו ואס היתה מתה אכל ראוונ היה ראוונ פטור צצצועה ושמעון משלם לו פרה אחת ששאל ממנו והוא חייב צאונסים ופרה אחרת לעשות אכלו עשרה ימים להשלים המאה חזר שמעון ושאלה ממנו צצעים יום מן השמונים ששכרה ממנו על מנת שיחזירנה לו ויעשה צה עשרה ימים להשלים השמונים של שכירות השני ואס היתה מתה בתוך צצעים יום הללו הרי יש כאן דין השני כדין הראשון וישבע ראוונ שמתה כדרכה ושמעון השואל משלם לו ד' פרות שמים נחלטות לו צצציל שתי פרות שאלות שהשאליו ראוונ וצפעס זה כאילו תמו שמהי שהרי אין פרמו צעין שהשאליו צראשון דינימא הרי החזיר לו פרמו חו שהוא משלם לו עכשיו צתורת תשלומין צאה לידו והרי יש לו עליו שתי תציעות על שתי שאליות ושתי תציעות על שתי שכירות לעשות אכלו עשרים יום: **מכדי חדא צמקום הראשונה** תחת שתי השאליות ותהא שלו ואחת ימסור לו צא עליו צתורת תשלומין שואל לשוכר על שתי תציעות: מר צר רב אשי ס"ל כאתקפתא דרב אחא מדפתי: שום שאלה אחת היא. דכיון דחדא פרה הואי אלא שמחמת שוכר שהשאל הוה צא עליו שני שאליות פרה אחת אינן אלא אחת: **פעמים ששניהם צחטאת**. אמתיניתין קאי. השוכר והשואל נצצעו לשקר ולא כפרו ממון והרי הן צצצועות ציטוי וקרצן שלו חטאת כדכתיב צויקרא או נפש כי תצצע וגו' י':

שניהם

ב א מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולה ה' י' סמג עשין דר טוש"ע ח"מ ס' קג סעי' י:
בא ב מיי' שס ה' י' י' סמג שס טוח"מ ס' קג וטוש"ע ח"מ ס' נח סעי' טז:
בב ג מיי' פ"א מהל' שכירות ה' ו סמג עשין פג טוש"ע ח"מ ס' שז סעי' ה:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אגרה ק' וד"ה אגרה פ' י"א: